



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 161/11
מס' בקשה 60/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

1. צבי רודא ת.ז. 050073683
2. עדה רודא ת.ז. 052193729
ע"י ב"כ עוה"ד גיא נצר
מרחוב הלל 7 ר"ג

המבקשים:
הנתבעים

- נ ג ד -

נציגות הבית המשותף רחוב הדרור 3 קרית אונו
ע"י ב"כ עוה"ד תומר זיידו
מרחוב הארבעה 21 (מגדל פלטינום) תל אביב

המשיבה:
התובעת

ה ח ל ט ה

בפני בקשה למתן צו לגילוי מסמכים, הארכת מועד להגשת תצהירים מיום הגילוי ודחיית מועד דיון בתובענה.

המבקשים טוענים כי פנו ביום 12.06.11 למשיבה בבקשה להמצאת העתקי מסמכים על פי רשימה שפורטה. הבקשה לא נענתה ובמסגרת תצהיר העדות הראשית מטעם המשיבה לא צורפו המסמכים הנ"ל.

לטענת המבקשים חובת המשיבה לגלות את המסמכים נובעת הן מהוראות תקנות סדרי הדין והן מחובותיה כנציגות על פי חוק המקרקעין.

המשיבה מסרה תגובתה לבקשה ובמסגרתה טענה כי יש לדחות את הבקשה לאור הוראות תקנה 120 לתקנות סדר הדין האזרחי ולאור העובדה כי הבקשה לא הועלתה במסגרת הדיון מיום 11.05.11. כן טענה המשיבה כי לתצהיר העדות הראשית מטעמה צירפה את כל המסמכים שבדעתה להסתמך עליהם בהליך דנן וכי על פי ההלכה על המבקשים להגיש תביעה כנגד הנציגות ככל שיש להם השגות על התשלומים הנתבעים. עוד טענה המשיבה כי כל מסמכי הנציגות עד ליום 30.07.09 הועברו בהסכמה לעיון המבקשים במסגרת הליך קודם שנוהל בין הצדדים.

תקנה 120 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") קובעת תנאים למתן צו לגילוי מסמכים.

מנימוקי הבקשה עולה כי המבקשים פנו למשיבה לראשונה בבקשה לגילוי מסמכים רק ביום 12.06.11. אין מחלוקת כי מועד זה מאוחר למועדים הקבועים בתקנה 120 לתקנות, ולמעשה, מועד זה מאוחר אף לדיון שנערך בתובענה ביום 11.05.11.

משכך, ברי כי המבקשים לא נקטו בהליכים על פי התקנה האמורה ולכאורה די בכך כדי להביא לדחיית בקשתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 161/11
מס' בקשה 60/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

נוסף לכך, תקנה 149(ב) לתקנות, הדנה בתוצאותיו של קדם משפט, קובעת כי "לא ידון בית המשפט או הרשם בשום בקשה שבעל דין יכול היה להביאה בקדם-משפט, זולת אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין".

אולם, בדיון המקדמי בתובענה שנערך ביום 11.05.11 לא העלו המבקשים כל טענה או בקשה לגילוי מסמכים. בקשתם דנן איננה מפרטת כל נימוק לטעמים מיוחדים שיירשמו וגם לא כל טיעון מדוע דרוש גילוי המסמכים למנוע עיוות דין.

נכונים הדברים בהקשר זה כי "כידוע, מן הראוי שהצדדים יחליפו ביניהם דרישות מקדמיות בשלבים ראשוניים של ההליך, והגשת בקשה בעניין השלמת הליכים מקדמיים בשלב מאוחר יחסית של ההליך, מצדיקה, לעיתים, את דחיית הבקשה (בש"א (מחוזי תל אביב-יפו) 20204/04, ת"א 2048/01 בורשטיין נ' מוביקס תקשורת בע"מ (2004); רע"א 5031/08 חניף נ' בית החולים האיטלקי חיפה (2008)). בנוסף, יש לאזן בין אינטרס גילוי האמת לבין אינטרס היעילות, ויש לדאוג לכך שההליך לא יימשך עד אין סוף בשל הליכי הגילוי. במסגרת איוון זה, יש לבחון שיקולים שונים וביניהם היחס בין חשיבות המסמך לעוצמת הפגמים הדיוניים וקיומה של חלופה אחרת להליכי הגילוי (רע"א 3511/09 קמטק בע"מ נ' אורבוטק בע"מ (2009))" (ת"א (מחוזי ת"א) 1005/06 לוטוס הייטס בע"מ נ' יסעור ס.א.ע. חברה לבנין ופיתוח בע"מ, תק-מח 2010(2), 191, 195 (2010)).

לכך יש להוסיף את העובדה כי חלק ארי מהמסמכים שהעיון בהם מבוקש (מסמכי הנציגות עד ליום 30.07.09) כבר ניתן למבקשים במסגרת הליך קודם שנוהל בין הצדדים. אין כל הסבר מצד המבקשים מדוע נדרש גילוי נוסף של אותם מסמכים, שכן, הבקשה מתייחסת למסמכים החל משנת 2007 ואילך. האמור אך מלמד על כך אין בבקשה דנן אותם טעמים מיוחדים המצדיקים הענות לה או כי קיים חשש לעיוות דין.

כמו כן, אין בידי לקבל את טענת המבקשים כי הם זכאים לעיון במסמכים האמורים מכוח הוראות חוק המקרקעין או כי הוראות חוק המקרקעין מצדיקות את גילוי המסמכים המבוקש.

ישנה הבחנה ברורה בין הליך לגילוי מסמכים על פי התקנות לבין זכותו של בעל דירה בבית משותף לעיין במסמכי הנציגות על פי סעיף 16(ג) לתקנות המצוי הקובע כי "בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי".

ראשית, זכות העיון של בעל דירה על פי סעיף 16(ג) לתקנות מוגבלת למסמכים המפורטים בו. מאידך, במסגרת הליך משפטי יתכן והנציגות תבקש להסתמך על מסמכים נוספים מעבר לאלו המפורטים בסעיף 16(ג) לתקנות, ואז יהיה עליה לגלותם במסגרת הליך גילוי מסמכים, ככל שזה יתנהל במסגרת ההליך (תקנה 114א לתקנות).

בהקשר דנן, עיון ברשימת המסמכים שגילויים התבקש מלמד על כך, ממילא, לא כל המסמכים המבוקשים נכללים במסגרת המסמכים האמורים בסעיף 16(ג) לתקנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

מס' תיק 161/11
מס' בקשה 60/11

שנית, על בעל דירה הטוען כי הנציגות איננה ממלאת את חובתה כלפיו על פי סעיף 16(ג) לתקנון, לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הנציגות בבקשה לחייבה לנהוג בהתאם להוראות התקנון. בעל דירה אינו יכול להמתין להגשת תובענה של הנציגות כנגדו עקב אי תשלום ולהסתפק, רק אז, בהגשת בקשה לגילוי מסמכים, בכדי למצות את זכותו התקנונית לעיון במסמכים.

ככל שהנציגות לא צירפה מסמכים שלטענת המבקשים היה עליה לצרף להוכחת תביעתה, הרי שהדבר פועל, לכאורה, לטובתם, ויכולו הם לטעון לחוסרים של מסמכים כאלו ואחרים ואשר יש בהם לקעקע את גרסתה העובדתית של המשיבה. כך גם בכל הקשור למסמכים שלטענת המבקשים היתה חובה על הנציגות להחזיקם או לנהלם.

ויוזכר, בהקשר זה, העיקרון לפיו הליך גילוי מסמכים אינו מהווה תחליף לשלב ההוכחות – "המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים גלויים, כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר, ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את עניינו של זה. כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט (רע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב-חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה (1) 515, 520). ניהול שלב ההוכחות באופן שכל אחד מבעלי הדין מודע לחומר שבידי יריבו אף יגביר את יכולתו של בית המשפט בחשיפת האמת. יחד עם זאת, יש צורך להבדיל באופן ברור בין השלב המקדמי-המכין לבין שלב ההוכחות. אין להפוך את הליך הגילוי והעיון, בין אם הוא עומד בפני עצמו, ובין אם הוא בא כחלק מקדם המשפט, לתחליף לשלב ההוכחות. יש לזכור כי בדרך כלל אין ולא כלום אחרי תצהיר גילוי המסמכים (ראו: בר"ע 95/68 עממית חברה לביטוח בע"מ נ' בריטיש אנד אוברסיס אינשורנס קומפני לימיטד, פ"ד כב (2) 689, 695 (השופט ח' כהן) Sweet; Disclosure, Matthews & H.M. Malek, 2001 Maxwell 132-1342 nd Ed., וכן ראו: [1995] 2 All ER 993 GE Capital Corp v Bankers Trust). ייתכן, שבמקרה קיצוני כאשר לא יכול להיות כלל ספק שבעל דין אינו דובר אמת באומרו כי מסמך כלשהו אינו בידי, יעשה בית המשפט שימוש בסנקציה שבתקנה 122 (ראו: Jones v. Andrews (1888) 58 L.T. 601, 604 ... אפשר, שלאחר שלב ההוכחות יקבע בית משפט קמא כי המבקש מסתיר את המסמך המבוקש ונמנע במכוון מלהציגו. ממצא כאמור יכול שישליך באופן שלילי מבחינה ראייתית על עניינו של המבקש (ראו: ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו, פ"ד מה (4) 651; ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג, פ"ד מז (2) 605). ייתכן אף שהממצא יוביל לקביעה כי התנהלותו של המבקש מגיעה כדי גרימת נזק ראיתי (על השלכותיה של קביעה מעין זו ראו: ע"א 361/00 עאזם ד'אהר נ' סרן יואב (לא פורסם), בפסקה 19). כאמור, השלב הנכון לבירור העניין הינו שלב ההוכחות ולא שעה שבית המשפט דן בסוגיה של גילוי ועיון במסמכים" (רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' רונית פלץ, תק-על 2005(3), 2233, 2235 ((2005)) (ההדגשות שלי, א.ס.).

ובמקרה דנן, המשיבה כבר הגישה ראיותיה וצירפה את המסמכים אשר בדעתה להסתמך עליהם להוכחת טענותיה. ככל שלטענת המבקשים אין די במסמכים אלו או שמוסתרם מסמכים במכוון, הרי שלשם כך קיים שלב ההוכחות בהליך.

לאור כל האמור לעיל הרי שהמבקשים לא זכאים לגילוי המסמכים הנרחב המפורט בבקשתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 161/11
מס' בקשה 60/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

אולם, על מנת לייעל את ההליך ואולי להביא לצמצום המחלוקות שבין הצדדים, ולאור הסכמתה בעבר של הנציגות ליתן למבקשים אפשרות לעיין במסמכיה (במסגרת ההליך הקודם שנוהל בין הצדדים), אני סבור כי האיזון הנכון במקרה דנן יהיה לאפשר לב"כ המבקשים לעיין במסמכי הנציגות החל מיום 01.08.09 ואילך וזאת מבלי לשנות את המועדים שנקבעו לדיון בתובענה.

העיון יבוצע במשרדי ב"כ המשיבה.

המשיבים יהיו רשאים לקבל העתק צילומי ממסמכי הנציגות לאחר תשלום מראש עבור עלות הצילום על פי דרישת המשיבה.

העיון יבוצע בתיאום בין ב"כ הצדדים עד, לכל המאוחר, יום 11.07.11.

המבקשים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם עד ליום 13.07.11 וימסרו העתק מהם, בתוך המועד הנ"ל לידי המשיבה.

מועד הדיון יוותר בעינו.

הוצאות הבקשה יפסקו במסגרת פסיקת ההוצאות בהליך העיקרי.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים באמצעות הפקס.

ניתנה בלישכתי בתאריך ד' תמוז תשע"א, 06 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל-אביב